

1510771-60.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Fábio Aguiar Munhoz Soares
Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... pena de 9 anos e outra por crime de roubo majorado, tratando-se pois de indivíduo voltado à prática de crimes. Expeça-se, pois, mandado de prisão.

Publicada esta em audiência. Registre-se oportunamente. Comunique-se. NADA MAIS.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. São Paulo, 06 de outubro de 2022.

Eu _____ (Patricia Reis Augusto Casalino), Escrevente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510771-60.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510771-60.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2120978/2020 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 11444458 - 72º D.P. VILA PENTEADO,

1973/20/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2120978 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 1973/20/335

- 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS RENAN FERNANDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz Soares

Vistos etc

MATHEUS RENAN FERNANDES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" (em ocasião de calamidade pública), do Código Penal, porque no dia 17 de maio de 2020, por volta de 19h00min, em ocasião de calamidade pública (DL 06/2020), na Rua Taquaracu De Minas nº 200, Cachoeirinha, nesta cidade e comarca de São Paulo, portava, 1 (um) revólver, marca TAURUS,

calibre .38, de uso permitido, com a numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida no dia 28 de abril de 2021 (fl.112), o acusado foi citado (fl.141) e ofertou resposta (fl.146), mantida, todavia, a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento, durante a qual foram ouvidas testemunhas e interrogado o acusado ao final. Em seguida, as partes apresentaram os seus memoriais, requerendo o Ministério Público a procedência da ação penal e a d. defesa a absolvição do acusado, aduzindo ainda teses subsidiárias.

É o relatório.

Decido.

Sem dúvida que a absolvição do acusado, à vista da prova existente nos autos, é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia foram ao longo da instrução devidamente comprovados.

O acusado MATHEUS RENAN FERNANDES, na fase policial, disse que estava fumando narguile com seus amigos quando viu que um homem desconhecido (negro, 1,70m, magro e jovem) que estava pilotando uma moto, XRE, de cor preta, estava fugindo dos policiais militares de moto, sendo que o piloto da moto abandonou a moto e saiu correndo a pé por um beco. Os policiais militares desceram da moto, sendo que as pessoas que ali estavam saíram correndo, ao contrário do interrogado que permaneceu no local, sendo abordado e durante revista pessoal os policiais militares localizaram um revólver. 38, Taurus, com quatro munições e numeração raspada, presa a sua cintura. Alegou que comprara a arma há quatro meses para se defender, pois seu pai foi vítima de homicídio e temendo que o mesmo pudesse acontecer com sua pessoa achou por bem começar a sair armado, sendo que comprou o revólver pelo valor de quatro mil reais, não informando as condições da compra. Nega que estivesse usando a arma para praticar crime, alegando ser trabalhador e nunca se envolveu em ocorrência policial. Alegou que não sabe pilotar moto e que foi confundido com o homem que fugiu dos policiais por ter características físicas semelhantes. Em juízo, manteve sua versão.

O policial militar Diego Borges Pereira, na fase policial e em juízo, disse que durante patrulhamento de rotina pela Rua Francisco Machado, avistaram, ele e seu colega de farda Victor, um indivíduo sem capacete numa moto, aparentemente uma Honda XRE 300 preta, sem placa, que vinha no sentido oposto, porém, ao ver a viatura, este resolveu dar a volta, com clara intenção de fugir, porém veio a cair ao chão durante a manobra, iniciando a fuga a pé, largando a moto no chão. Os policiais perseguiram o suspeito, também a pé, sem perdê-lo de vista em nenhum momento, sendo certo que este veio a tentar esconder-se no meio de aglomeração de pessoas que fumavam narguilé, porém foi reconhecido pelos policiais, abordado e identificado como MATHEUS RENAN FERNANDES. Em revista pessoal, foi localizado em sua cintura um revólver calibre 38, marca Taurus, com numeração raspada, contendo quatro munições intactas. A chave da moto estava ao chão, logo embaixo do abordado. Ao ser questionado, Matheus alegou que carregava o armamento porque tinha desafetos e que temia por sua segurança, utilizando-o para defesa pessoal. Quanto à moto, Matheus insistiu em negar que era o dono da moto e que não estava conduzindo, apesar da certeza dos policiais quanto a este fato, estando até suado. A moto, aparentemente uma Honda XRE 300, sem placa, apresentava numeração de motor e chassis raspado também, não sendo possível a identificação do veículo de forma alguma.

O policial militar Victor de Souza Amaral, na fase policial e em juízo, ratificou o depoimento de seu colega de farda.

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas

de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos, não sendo suficiente a mera alegação de suspeição em virtude de simplesmente tratar-se de policiais.

Confira-se:

“Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição” (Rel. Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

A prova acusatória, ainda que basicamente fundada nos depoimentos dos policiais, não foi objeto de efetiva e válida contrariedade, não se vislumbrando nos depoimentos policiais colhidos qualquer divergência séria que fosse, a ponto de invalidar os depoimentos colhidos, não demonstrando nos autos que tenha havido abuso por parte da polícia.

Inexistente, assim, dúvida quanto à autoria do fato, sua materialidade delitiva e tipicidade e não há como se acolher a pretendida absolvição pela d. defesa ou mesmo desclassificação, pois o crime é de mera conduta e de perigo abstrato e à configuração do delito de porte ilegal de arma de fogo com a numeração suprimida não importa ser a arma de fogo de uso restrito ou permitido, basta que a arma esteja com o sinal de identificação suprimido ou alterado, pois o que se busca proteger é a segurança pública, por meio do controle realizado pelo Poder Público das armas existentes no País (RHC 89.889/DF, Rel^a Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 05.12.2008; HC 99.582/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 1^a Turma, DJe 06.11.2009; HC 104.116/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1^a Turma, DJe 28.09.2011).

Por fim, em relação à agravante referente ao artigo 61, inciso II, alínea “j”, do CP, isto é, referente ao estado de calamidade pública, desconsidera-se-a, uma vez que não foi provado que o acusado se valeu desse estado para a prática do crime. Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para CONDENAR MATHEUS RENAN FERNANDES, com os incurso nas penas dos arts. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003.

Passo à aplicação das penas, atento ao disposto nos arts. 59 e 60, do Código Penal. Fixo inicialmente a pena em 3 anos e 6 meses de reclusão e multa de 11 diárias no valor unitário mínimo, majorada, pois, de 1/6, ante o fato do acusado ter sido preso quando conduzia moto sem placa e sem que fosse possível qualquer espécie de identificação, estando ainda sem capacete, o que não pode ser ignorado a título de circunstâncias do crime previstas expressamente no art. 59, do CP, pena de, em assim não sendo, ser equiparada o crime em questão a uma situação em que a pessoa é detida na posse de arma, porém sem indicativo de que estivesse ligado a outras práticas irregulares, o que a evidência não se concebe. Na segunda fase, reduzo a pena no mínimo legal, dada a confissão, obtendo-se assim a pena de 3 anos de reclusão e multa de 10 diárias, no valor unitário mínimo, que torno definitiva em razão da ausência de causas modificadoras.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, ante o patamar da pena alcançado aliado à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme acima já mencionado, sem direito à substituição de pena e com decreto de prisão, porque após lhe ser concedida liberdade provisória neste processo veio a cometer crime de homicídio apenas três meses depois (fls. 186), o que demonstra não se tratar de medida socialmente recomendável e a necessidade de que seja preso a fim de evitar a prática de novos crimes, como o fez por duas vezes após sua soltura neste processo (fls. 185 e 186), uma por homicídio, como já mencionado, sendo condenado a uma pena de 9 anos e outra por crime de roubo majorado, tratando-se pois de indivíduo voltado à prática de crimes. Expeça-se, pois, mandado de prisão. Publicada esta em audiência. Registre-se oportunamente. Comunique-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. São Paulo, 06 de outubro de 2022. Eu _____ (Patricia Reis Augusto Casalino), Escrevente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA